

TM 9 - Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Pajak

Modul Pra-UAS Perpajakan dengan dasar hukum pasal, ayat, angka, dan huruf

Disusun untuk belajar ujian. Fokus utama: membedakan tahap administrasi dan tahap pidana pajak, serta menautkan setiap konsep dengan dasar hukum yang eksplisit.

Daftar Isi Ringkas

- 1 Peta eskalasi proses: penelitian - pengawasan - pemeriksaan - Bukper - penyidikan.
- 2 Matrix dasar hukum per tahap.
- 3 Penelitian SPT dan penelitian administrasi.
- 4 Pemeriksaan pajak: definisi, jenis, kriteria, hak, kewajiban, dan akibat hukum.
- 5 Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai tahap setara penyelidikan.
- 6 Penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 7 Pasal pidana kunci: Pasal 38, 39, 39A, 43, 44A, dan 44B UU KUP.
- 8 Tabel pembeda, contoh kasus UAS, dan checklist hafalan pasal.

1. Catatan Terminologi: Penelitian, Pemeriksaan, Penyelidikan, dan Penyidikan

Dalam praktik perpajakan Indonesia, istilah yang benar dan paling penting bukan hanya 'penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan'. Di antara pemeriksaan administrasi dan penyidikan pidana terdapat Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Bukper. Untuk menjawab pertanyaan tentang 'penyelidikan pajak', gunakan dasar Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP: Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Jadi, dalam konteks DJP, tahap yang fungsinya setara dengan penyelidikan adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan, bukan istilah penyelidikan yang berdiri sendiri.

Urutan logisnya: Penelitian SPT / data administrasi -> pengawasan / klarifikasi -> pemeriksaan pajak -> pemeriksaan bukti permulaan -> penyidikan tindak pidana perpajakan. Tidak semua salah isi SPT menjadi pemeriksaan. Tidak semua pemeriksaan menjadi penyidikan. Eskalasi bergantung pada jenis kesalahan, kecukupan data, indikasi niat, potensi kerugian negara, dan respons Wajib Pajak.

2. Peta Dasar Hukum Utama TM 9

Regulasi	Materi inti	Status / catatan
UU KUP - UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023	SPT, pemeriksaan, Bukper, penyidikan, pidana	Dasar utama hukum pajak pusat
PP 50/2022	Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan	Pelaksana UU KUP; mencabut PP 74/2011
PER-3/PJ/2026	Penyampaian, penerimaan, pengolahan SPT	Rujukan teknis penelitian SPT
PMK 15/2025	Pemeriksaan pajak	Mencabut PMK 17/2013, PMK 184/2015, PMK 256/2014
PMK 177/2022	Pemeriksaan Bukti Permulaan	Acuan teknis Bukper
PMK 17/2025	Penyidikan pajak	Mencabut PMK 55/2016 dan Pasal 108 PMK 18/2021
SE-05/PJ/2022	Pengawasan kepatuhan WP	Pedoman internal DJP

Catatan status: PMK 15/2025 adalah acuan terbaru pemeriksaan pajak. PMK 17/2025 adalah acuan terbaru penyidikan pajak. Untuk penelitian SPT, PER-3/PJ/2026 menjadi rujukan teknis penting karena mengatur pengecekan validitas NPWP dan penelitian SPT pada sistem administrasi terbaru.

3. Matrix Pasal Kunci Per Tahap

Tahap	Dasar hukum	Kata kunci
Penelitian SPT	UU KUP Pasal 4 ayat (1); PER-3/PJ/2026 Pasal 11, 12, 13, 15, 16	SPT benar, lengkap, jelas; validitas NPWP; kelengkapan SPT
Pemeriksaan	UU KUP Pasal 29 ayat (1)-(4); PMK 15/2025 Pasal 1 angka 6; Pasal 2	Uji kepatuhan dan tujuan lain
Kewajiban WP saat pemeriksaan	UU KUP Pasal 29 ayat (3) huruf a-c; Pasal 29 ayat (3a); PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (4) huruf a-e dan ayat (5)	Pinjam buku, akses tempat, beri keterangan, tanggap SPHP
Penyegelan	UU KUP Pasal 30 ayat (1)-(2); PMK 15/2025 Pasal 14	Mengamankan dokumen/data
Penolakan pemeriksaan	PMK 15/2025 Pasal 15 ayat (1)-(5); UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e	Jabatan, Bukper, atau pidana
Bukper / setara penyelidikan	UU KUP Pasal 43A ayat (1)-(4) dan Penjelasan Pasal 43A ayat (1); PMK 177/2022 Pasal 1 angka 9	Bukti permulaan dugaan tindak pidana
Penyidikan	UU KUP Pasal 44 ayat (1)-(4); PMK 17/2025 Pasal 2	PPNS DJP, Sprindik, SPDP
Pidana kelalaian	UU KUP Pasal 38	Alpa: tidak SPT / SPT tidak benar
Pidana sengaja	UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf a-i	Sengaja: tidak daftar, tidak SPT, menolak pemeriksaan, dst.
Faktur/bukti pajak tidak sah	UU KUP Pasal 39A huruf a-b	Faktur fiktif dan PKP tidak sah
Pihak lain	UU KUP Pasal 43 ayat (1)-(2)	Wakil, kuasa, pegawai, pihak yang membantu
Henti penyidikan	UU KUP Pasal 44A; Pasal 44B; PMK 17/2025 Bab V	Tidak cukup bukti, bukan pidana, demi hukum, atau kepentingan penerimaan negara

4. Penelitian Pajak

4.1 Pengertian dan posisi penelitian

Penelitian dalam TM 9 paling aman dipahami sebagai kegiatan administratif untuk menilai kelengkapan dan konsistensi data perpajakan, terutama SPT. Penelitian belum sama dengan pemeriksaan. Penelitian umumnya dilakukan melalui sistem atau meja administrasi DJP. Pemeriksaan memakai Surat Perintah Pemeriksaan dan standar pemeriksaan.

Dasar hukum penelitian SPT

Dasar hukum	Isi kunci
UU KUP Pasal 4 ayat (1)	WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
PER-3/PJ/2026 Pasal 11 ayat (1)-(3)	SPT dicek validitas NPWP; jika valid, dilakukan penelitian SPT.
PER-3/PJ/2026 Pasal 12 ayat (1) huruf a-e	Penelitian memastikan tanda tangan, bahasa, kelengkapan lampiran, syarat SPT lebih bayar, dan waktu penyampaian.
PER-3/PJ/2026 Pasal 13 ayat (1)-(4)	Penerimaan elektronik: pengecekan dan penelitian otomatis; BPE diterbitkan jika syarat terpenuhi.
PER-3/PJ/2026 Pasal 15 dan Pasal 16	Penelitian untuk SPT langsung dan SPT via pos/ekspedisi/kurir.

4.2 Apa saja yang diteliti?

Menurut PER-3/PJ/2026 Pasal 12 ayat (1), penelitian SPT dilakukan untuk memastikan beberapa hal. Butir paling penting adalah sebagai berikut:

SPT ditandatangani oleh WP sesuai UU KUP Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

SPT disusun dalam bahasa Indonesia; pembukuan dengan bahasa asing atau mata uang asing hanya jika diizinkan.

SPT diisi lengkap dan dilampiri keterangan/dokumen yang dipersyaratkan.

SPT lebih bayar disampaikan dalam batas dan kondisi yang dibolehkan.

SPT disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan terbuka, atau penerbitan SKP untuk jenis dan masa/tahun yang sama.

4.3 Output penelitian

Output penelitian tidak otomatis berupa pemeriksaan. Secara praktis, hasil penelitian dapat berupa penerimaan SPT, penerbitan bukti penerimaan elektronik, pemberian bukti penerimaan surat, tidak diterbitkannya BPE, pengembalian SPT langsung karena tidak memenuhi syarat, SPT dianggap tidak disampaikan, atau bahan pengawasan lanjutan. Jika ditemukan indikasi data yang memerlukan pengujian lebih dalam, barulah DJP dapat masuk ke tahap pengawasan atau pemeriksaan.

4.4 Batas konsep: penelitian berbeda dari pemeriksaan

Aspek	Penelitian	Pemeriksaan
Sifat	Administratif	Audit formal
Dasar teknis	PER-3/PJ/2026	PMK 15/2025
Surat perintah	Tidak selalu	Ada SP2
Fokus	Kelengkapan SPT/data	Pengujian kepatuhan
Output	BPE/BPS/administratif	LHP, SKP/STP, tindak lanjut

5. Pemeriksaan Pajak

5.1 Definisi dan dasar kewenangan

Pemeriksaan adalah tahap formal. Definisi teknis terdapat dalam PMK 15/2025 Pasal 1 angka 6: pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain. Kewenangan dasarnya terdapat dalam UU KUP Pasal 29 ayat (1).

Dasar hukum definisi dan kewenangan pemeriksaan

Dasar hukum	Isi kunci
UU KUP Pasal 29 ayat (1)	DJP berwenang memeriksa untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain.
UU KUP Pasal 29 ayat (2)	Pemeriksa wajib memiliki tanda pengenalan dan Surat Perintah Pemeriksaan.
PMK 15/2025 Pasal 1 angka 6	Definisi pemeriksaan pajak.
PMK 15/2025 Pasal 2 ayat (1)	DJP berwenang melakukan pemeriksaan.
PMK 15/2025 Pasal 2 ayat (2) huruf a-c	Tipe pemeriksaan: lengkap, terfokus, spesifik.
PMK 15/2025 Pasal 9 ayat (1)	Pemeriksaan dilakukan oleh tim berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

5.2 Tujuan pemeriksaan

Ada dua tujuan besar pemeriksaan: menguji kepatuhan dan tujuan lain. Pemeriksaan kepatuhan bertujuan menguji benar tidaknya pemenuhan kewajiban pajak, dan biasanya dapat menghasilkan SKPKB, SKPKBT, SKPN,

SKPLB, STP, atau tindak lanjut lain. Pemeriksaan tujuan lain tidak selalu mencari kurang bayar, tetapi digunakan untuk urusan administratif tertentu.

Dasar hukum tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan

Dasar hukum	Isi kunci
PMK 15/2025 Pasal 3 ayat (1)	Pemeriksaan kepatuhan mencakup satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
PMK 15/2025 Pasal 3 ayat (2) huruf a-h	Jenis pajak: PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, pajak lain yang diadministrasikan DJP.
PMK 15/2025 Pasal 3 ayat (3)	Pemeriksaan tujuan lain berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban, atau pengumpulan materi.

5.3 Jenis pemeriksaan menurut PMK 15/2025

Jenis	Dasar hukum	Fokus	Jangka waktu uji
Pemeriksaan Lengkap	Pasal 1 angka 7; Pasal 2 ayat (2) huruf a	Seluruh pos SPT/SPOP	5 bulan
Pemeriksaan Terfokus	Pasal 1 angka 8; Pasal 2 ayat (2) huruf b	Satu/beberapa pos	3 bulan
Pemeriksaan Spesifik	Pasal 1 angka 9; Pasal 2 ayat (2) huruf c	Pos/data tertentu	1 bulan
Data konkret	Pasal 4 ayat (2)	Data langsung hitung	10 hari kerja

5.4 Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

PMK 15/2025 Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai n memuat alasan pemeriksaan kepatuhan. Bagian ini sangat mungkin keluar dalam soal ujian karena menjawab pertanyaan 'kapan WP boleh diperiksa?' Ringkasannya sebagai berikut:

PMK 15/2025 Pasal 4 ayat (1) - kriteria pemeriksaan kepatuhan

Dasar hukum	Isi kunci
huruf a	WP mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B UU KUP.
huruf b	SPT menyatakan lebih bayar selain permohonan restitusi.
huruf c	SPT menyatakan rugi.
huruf d	WP telah diberi pengembalian pendahuluan.
huruf e-g	Perubahan tahun buku, metode pembukuan, atau revaluasi aktiva tetap.
huruf h	Merger, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia.
huruf i	PKP tidak menyerahkan BKP/JKP/ekspor tetapi memperoleh pengembalian pajak masukan.
huruf j-k	Pemotong/pemungut tidak memenuhi kewajiban; WP dipilih berdasar analisis risiko.
huruf l-n	Data konkret; SPOP PBB tidak disampaikan; indikasi PBB kurang.

Data konkret diatur khusus dalam PMK 15/2025 Pasal 4 ayat (2). Data konkret dapat berupa faktur pajak yang telah disetujui tetapi belum dilaporkan, bukti potong/pungut yang belum dilaporkan, atau bukti transaksi/data lain yang dapat dipakai menghitung kewajiban pajak secara langsung.

5.5 Pemeriksaan untuk tujuan lain

Pemeriksaan tujuan lain diatur dalam PMK 15/2025 Pasal 4 ayat (3). Tujuannya bukan selalu mencari pajak kurang bayar. Contohnya adalah pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, pendaftaran atau penghapusan objek PBB, penyelesaian keberatan, pencocokan data, penentuan tempat terutang PPN, penagihan pajak, pemenuhan fasilitas perpajakan, MAP, APA, dan pertukaran informasi.

5.6 Standar pemeriksaan

PMK 15/2025 Pasal 5 - standar pemeriksaan

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 5 ayat (1)	Pemeriksaan harus sesuai standar pemeriksaan.
Pasal 5 ayat (2) huruf a-c	Standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan.
Pasal 5 ayat (3) huruf a-b	Pemeriksa harus terlatih, terampil, berintegritas, independen.
Pasal 5 ayat (4) huruf a-e	Persiapan, metode, bukti kuat, tempat pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan.
Pasal 5 ayat (5) huruf a-b	LHP disusun berdasarkan KKP dan memuat pelaksanaan, simpulan, usulan.

5.7 Jangka waktu pemeriksaan

PMK 15/2025 Pasal 6 - jangka waktu

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 6 ayat (1)	Ada jangka waktu pengujian dan jangka waktu PAHP/pelaporan.
Pasal 6 ayat (2) huruf a	Pemeriksaan Lengkap: 5 bulan.
Pasal 6 ayat (2) huruf b	Pemeriksaan Terfokus: 3 bulan.
Pasal 6 ayat (2) huruf c	Pemeriksaan Spesifik: 1 bulan.
Pasal 6 ayat (3)	PAHP dan pelaporan: 30 hari kerja.
Pasal 6 ayat (4)	Data konkret: pengujian 10 hari kerja; PAHP/pelaporan 10 hari kerja.
Pasal 6 ayat (5)	Dapat diperpanjang paling lama 4 bulan.

5.8 Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan

Hak WP tidak boleh ditulis umum saja. Dalam ujian, sebut pasal dan hurufnya. Hak dasar ada pada PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (1) huruf a-d. Hak tambahan dalam pemeriksaan kepatuhan ada pada Pasal 8 ayat (2) huruf a-k.

PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (1) - hak umum WP

Dasar hukum	Isi kunci
huruf a	Meminta tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
huruf b	Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
huruf c	Meminta surat perubahan tim pemeriksa.
huruf d	Meminta penjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan.

PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (2) - hak tambahan WP dalam pemeriksaan kepatuhan

Dasar hukum	Isi kunci
huruf a	Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP.
huruf b-c	Menerima pemberitahuan pos/data/kewajiban yang diperiksa pada pemeriksaan terfokus dan perubahannya.
huruf d-f	Menghadiri pembahasan temuan sementara, memberikan data, menghadirkan saksi/ahli/pihak ketiga.
huruf g-h	Menerima daftar temuan dalam SPHP dan menghadiri PAHP.
huruf i	Meminta pembahasan dengan Tim Quality Assurance untuk dasar hukum koreksi yang belum disepakati.
huruf j-k	Menerima pemberitahuan penangguhan atau kelanjutan pemeriksaan jika ditindaklanjuti Bukper.

5.9 Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan

Kewajiban WP memiliki dua lapis dasar hukum: UU KUP Pasal 29 dan PMK 15/2025 Pasal 8. Jawaban ujian paling kuat mencantumkan keduanya.

UU KUP Pasal 29 - kewajiban WP

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 29 ayat (3) huruf a	Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen dasar, dan dokumen lain.
Pasal 29 ayat (3) huruf b	Memberi kesempatan memasuki tempat/ruang dan memberi bantuan.
Pasal 29 ayat (3) huruf c	Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
Pasal 29 ayat (3a)	Buku, dokumen, data, informasi, keterangan wajib dipenuhi paling lama 1 bulan sejak diminta.
Pasal 29 ayat (3b)	Jika OP usaha/pekerjaan bebas tidak memenuhi kewajiban, PKP dapat dihitung secara jabatan.
Pasal 29 ayat (4)	Kewajiban merahasiakan dokumen ditiadakan untuk kepentingan pemeriksaan.

PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (4)-(5) - kewajiban WP

Dasar hukum	Isi kunci
ayat (4) huruf a	Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen, dan dokumen lain.
ayat (4) huruf b	Memberi kesempatan akses dan/atau unduh data elektronik.
ayat (4) huruf c	Memberi kesempatan masuk dan memeriksa tempat/ruang/barang.
ayat (4) huruf d	Memberi bantuan kelancaran pemeriksaan.
ayat (4) huruf e	Memberikan data, informasi, keterangan, penjelasan, dan memenuhi panggilan.
ayat (5)	Dalam pemeriksaan kepatuhan, WP wajib menyampaikan tanggapan atas SPHP.

5.10 Akibat jika WP tidak kooperatif

Dasar hukum akibat ketidakkooperatifan

Dasar hukum	Isi kunci
UU KUP Pasal 30 ayat (1)	DJP dapat melakukan penyegelan jika WP tidak memenuhi Pasal 29 ayat (3) huruf b.
PMK 15/2025 Pasal 14 ayat (1)-(2)	Penyegelan untuk mengamankan buku, catatan, dokumen, data elektronik, dan benda lain.
PMK 15/2025 Pasal 14 ayat (13)	Jika setelah 7 hari tetap tidak memberi izin/bantuan, WP dianggap menolak pemeriksaan.
PMK 15/2025 Pasal 15 ayat (4)	Penolakan dapat menjadi dasar penetapan jabatan atau usulan Bukper.
UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e	Menolak pemeriksaan secara sengaja termasuk tindak pidana perpajakan.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) sebagai Tahap Setara Penyelidikan

6.1 Dasar posisi Bukper

Bukper adalah jembatan antara pemeriksaan pajak administrasi dan penyidikan pidana. Bukper dilakukan sebelum penyidikan. Jika dosen menanyakan 'penyelidikan pajak', jawaban presisi: dalam UU KUP, yang memiliki tujuan dan kedudukan sama dengan penyelidikan adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dasarnya adalah Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP.

Dasar hukum Bukper dan penyelidikan

Dasar hukum	Isi kunci
UU KUP Pasal 43A ayat (1)	DJP berdasarkan IDLP berwenang melakukan Bukper sebelum penyidikan.
UU KUP Pasal 43A ayat (1a)	Bukper dilaksanakan oleh PPNS DJP yang menerima SPBP.
UU KUP Pasal 43A ayat (2)	Jika menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal.
UU KUP Pasal 43A ayat (3)	Jika ditemukan unsur korupsi, pegawai diproses menurut hukum tipikor.
UU KUP Pasal 43A ayat (4)	Tata cara Bukper diatur dengan/berdasarkan PMK.
Penjelasan Pasal 43A ayat (1)	Bukper memiliki tujuan dan kedudukan sama dengan penyelidikan dalam hukum acara pidana.

6.2 Definisi dan kewenangan Bukper

PMK 177/2022 - definisi dan kewenangan

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 1 angka 9	Bukper adalah pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan dugaan tindak pidana perpajakan.
Pasal 1 angka 10	Pemeriksa Bukper adalah PPNS DJP yang berwenang melakukan Bukper.
Pasal 2 ayat (1)	DJP berwenang melakukan Bukper terhadap orang pribadi/badan yang diduga melakukan tindak pidana pajak.
Pasal 2 ayat (2)	Bukper dilaksanakan oleh pemeriksa Bukper yang menerima SPBP.
Pasal 2 ayat (3)	Bukper dilakukan sebelum penyidikan.
Pasal 2 ayat (4)	Bukper tidak ditindaklanjuti penyidikan jika WP mengungkapkan ketidakbenaran dan melunasi kewajiban sesuai UU KUP.

6.3 Dasar, lingkup, jenis, dan waktu Bukper

PMK 177/2022 Pasal 3 sampai Pasal 6

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 3 ayat (1)	Bukper berdasarkan pengembangan/analisis kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pasal 3 ayat (5) huruf a-c	Hasil telaah: dilakukan Bukper, tidak dilakukan Bukper, atau langsung penyidikan jika pidana diketahui seketika.
Pasal 4 ayat (1)-(3)	Bukper atas masa/bagian tahun/tahun pajak; dapat atas SKP lama; harus belum aluwarsa Pasal 40 UU KUP.
Pasal 5 ayat (1) huruf a-b	Bukper dilakukan secara terbuka atau tertutup.
Pasal 5 ayat (3)	Bukper terbuka didahului surat pemberitahuan.
Pasal 5 ayat (4)	Bukper tertutup dilakukan tanpa surat pemberitahuan.
Pasal 6 ayat (1)-(2)	Jangka waktu terbuka/tertutup: paling lama 12 bulan.
Pasal 6 ayat (3)-(4)	Dapat diperpanjang paling lama 12 bulan.

6.4 Hak, kewajiban, dan kewenangan saat Bukper

PMK 177/2022 Pasal 8 - pemeriksa Bukper dan pihak yang diperiksa

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 8 ayat (1) huruf a-f	Kewajiban pemeriksa: pemberitahuan, identitas, SPBP, pengembalian bahan bukti, rahasia, pengamanan bukti.
Pasal 8 ayat (2)	Sebagian kewajiban pemberitahuan dikecualikan untuk Bukper tertutup.
Pasal 8 ayat (3) huruf a-g	Wewenang pemeriksa: pinjam buku, akses data, masuk ruangan, segel, minta keterangan pihak ketiga, tindakan lain.
Pasal 8 ayat (5) huruf a-e	Kewajiban pihak diperiksa: akses tempat, akses data, pinjam bukti, beri keterangan, bantu kelancaran.
Pasal 8 ayat (6)	Kewajiban pihak diperiksa dikecualikan dalam Bukper tertutup.
Pasal 8 ayat (7) huruf a-d	Hak pihak diperiksa: minta pemberitahuan, lihat identitas, lihat SPBP, terima kembali bahan bukti.
Pasal 8 ayat (8)	Hak pihak diperiksa dikecualikan dalam Bukper tertutup.
Pasal 9 ayat (1)	SPBP menjadi dasar pelaksanaan Bukper.

6.5 Pengungkapan ketidakbenaran dalam Bukper

Dalam Bukper terbuka, WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. Ini adalah mekanisme penting karena dapat mencegah perkara masuk penyidikan apabila pengungkapan sesuai keadaan sebenarnya dan diikuti pembayaran sesuai ketentuan. Dasarnya adalah PMK 177/2022 Pasal 2 ayat (4), Pasal 20, dan tindak lanjut pada Pasal 24.

Tindak lanjut Bukper

Dasar hukum	Isi kunci
PMK 177/2022 Pasal 23 ayat (1)-(3)	Hasil Bukper dituangkan dalam laporan yang memuat pelaksanaan, simpulan, dan tindak lanjut.
PMK 177/2022 Pasal 24 ayat (2) huruf a	Penyidikan jika ditemukan bukti permulaan dan WP tidak mengungkapkan atau pengungkapannya tidak sesuai.
PMK 177/2022 Pasal 24 ayat (2) huruf b	Penghentian Bukper jika pengungkapan benar, WP meninggal, bukan tindak pidana, tidak ada bukti permulaan, atau daluwarsa.
PMK 177/2022 Pasal 25	Jika Bukper ditindaklanjuti penyidikan, informasi harta diungkap dalam laporan dan disusun Laporan Kejadian.

7. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

7.1 Definisi dan dasar kewenangan

Penyidikan adalah tahap pidana. Jangan disamakan dengan pemeriksaan pajak biasa. Dalam penyidikan, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Dasar utamanya adalah UU KUP Pasal 44 dan PMK 17/2025.

Dasar hukum penyidikan

Dasar hukum	Isi kunci
UU KUP Pasal 44 ayat (1)	Penyidikan hanya oleh PPNS tertentu di DJP yang diberi wewenang khusus.
UU KUP Pasal 44 ayat (2) huruf a-l	Wewenang penyidik: cari keterangan, periksa dokumen, geledah, sita, panggil, blokir, hentikan, tindakan lain.
UU KUP Pasal 44 ayat (3)	Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum melalui Polri.
UU KUP Pasal 44 ayat (4)	Penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
PMK 17/2025 Pasal 2 ayat (1)	Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.
PMK 17/2025 Pasal 2 ayat (2)-(3)	Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dibuat dari Laporan Kejadian.

7.2 Sumber Laporan Kejadian dan kegiatan penyidikan

PMK 17/2025 Pasal 2

Dasar hukum	Isi kunci
ayat (4) huruf a	Laporan Kejadian berasal dari Bukper Pasal 43A UU KUP.
ayat (4) huruf b	Laporan Kejadian dari tindak pidana yang diketahui seketika.
ayat (4) huruf c	Laporan Kejadian dari pengembangan penyidikan.
ayat (5) huruf a-m	Kegiatan: pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemblokiran/penyitaan, data elektronik, pencegahan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas, penyerahan tersangka/barang bukti, penghentian.
ayat (6)	Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri untuk kepentingan penerimaan negara.

7.3 Surat Perintah Penyidikan dan SPDP

PMK 17/2025 Bab III Dasar Penyidikan

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 3 ayat (1)	Sprindik minimal memuat dasar, identitas terlapor/tersangka, tim penyidik, perkara, tempus, locus, dan pemberi perintah.
Pasal 3 ayat (2)	Sprindik menjadi dasar penerbitan SPDP.
Pasal 3 ayat (4) huruf a-b	SPDP disampaikan kepada penuntut umum melalui Polri dan kepada terlapor/tersangka.
Pasal 3 ayat (7)	SPDP disampaikan paling lama 7 hari setelah Sprindik diterbitkan.

7.4 Hak tersangka dalam pemeriksaan penyidikan

PMK 17/2025 - hak tersangka saat pemeriksaan

Dasar hukum	Isi kunci
Pasal 4 ayat (2) huruf a	Diberitahu dengan jelas sangkaan pada awal pemeriksaan.
Pasal 4 ayat (2) huruf b	Memberikan keterangan secara bebas.
Pasal 4 ayat (2) huruf c-d	Mendapat juru bahasa dan bantuan hukum.
Pasal 4 ayat (2) huruf e	Mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan.
Pasal 4 ayat (2) huruf f	Mengajukan penghentian penyidikan Pasal 44B UU KUP.
Pasal 4 ayat (2) huruf g-h	Meminta turunan BAP dan hak lain menurut KUHP.

7.5 Tindak pidana pajak utama dalam UU KUP

UU KUP Pasal 38 - kealpaan

Dasar hukum	Isi kunci
huruf a	Karena alpa tidak menyampaikan SPT.
huruf b	Karena alpa menyampaikan SPT tidak benar/tidak lengkap atau lampiran tidak benar.
sanksi	Denda 1-2 kali pajak kurang bayar atau kurungan 3 bulan-1 tahun.

UU KUP Pasal 39 ayat (1) - kesengajaan

Dasar hukum	Isi kunci
huruf a	Tidak mendaftarkan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk PKP.
huruf b	Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP.
huruf c	Tidak menyampaikan SPT.
huruf d	Menyampaikan SPT/keterangan tidak benar atau tidak lengkap.
huruf e	Menolak pemeriksaan Pasal 29.
huruf f	Memperlihatkan pembukuan/dokumen palsu atau tidak sebenarnya.
huruf g	Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan atau tidak meminjamkan dokumen.
huruf h	Tidak menyimpan buku/catatan/dokumen dasar dan data elektronik Pasal 28 ayat (11).
huruf i	Tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.

UU KUP Pasal 39A - faktur/bukti pajak tidak sah

Dasar hukum	Isi kunci
huruf a	Menerbitkan/menggunakan faktur pajak atau bukti potong/pungut/setor tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
huruf b	Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP.
sanksi	Penjara 2-6 tahun dan denda 2-6 kali jumlah pajak dalam dokumen.

7.6 Penghentian penyidikan

Dasar hukum penghentian penyidikan

Dasar hukum	Isi kunci
UU KUP Pasal 44A huruf a-d	Penyidik menghentikan penyidikan karena pengungkapan Pasal 8 ayat (3), tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum.
UU KUP Pasal 44B ayat (1)	Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menkeu untuk penerimaan negara.
UU KUP Pasal 44B ayat (2) huruf a	Pasal 38: bayar kerugian + denda 1 kali.
UU KUP Pasal 44B ayat (2) huruf b	Pasal 39: bayar kerugian + denda 3 kali.
UU KUP Pasal 44B ayat (2) huruf c	Pasal 39A: bayar jumlah pajak dalam dokumen + denda 4 kali.
PMK 17/2025 Bab V	Permohonan ke Menkeu melalui DJP; harus ada pengakuan bersalah dan pelunasan.

8. Tabel Pembeda Cepat

Aspek	Penelitian	Pemeriksaan	Bukper	Penyidikan
Sifat	Administrasi	Audit formal	Pra-penyidikan	Pidana
Dasar	PER-3/PJ/2026	UU KUP 29; PMK 15/2025	UU KUP 43A; PMK 177/2022	UU KUP 44; PMK 17/2025
Dokumen awal	SPT/data	SP2	SPBP	Sprindik
Fokus	Kelengkapan	Kepatuhan	Bukti awal pidana	Bukti dan tersangka
Output	BPE/BPS/koreksi admin	LHP/SKP/STP	Laporan Bukper	Berkas perkara
Risiko	Administratif	Koreksi/sanksi	Naik penyidikan	Pidana

9. Contoh Kasus UAS dan Jawaban Singkat

Kasus 1 - SPT salah hitung

Soal: WP menyampaikan SPT, lalu sistem/DJP menemukan salah hitung sehingga kurang bayar. Apakah langsung pemeriksaan?

Jawaban: Tidak selalu. Jika kesalahan dapat diselesaikan secara administratif melalui penelitian SPT, prosesnya belum tentu masuk pemeriksaan. Dasar awalnya adalah UU KUP Pasal 4 ayat (1) tentang kewajiban SPT benar, lengkap, jelas, dan PER-3/PJ/2026 Pasal 11-12 tentang penelitian SPT. Pemeriksaan baru relevan jika diperlukan pengujian data/bukti lebih dalam atau masuk kriteria PMK 15/2025 Pasal 4.

Kasus 2 - WP mengajukan restitusi

Soal: PKP mengajukan restitusi PPN. Mengapa dapat diperiksa?

Jawaban: Karena permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah kriteria pemeriksaan kepatuhan. Dasarnya PMK 15/2025 Pasal 4 ayat (1) huruf a yang merujuk Pasal 17B UU KUP. Tujuannya menguji apakah lebih bayar benar sebelum uang negara dikembalikan.

Kasus 3 - WP menolak memperlihatkan pembukuan

Soal: WP tidak mau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen saat pemeriksaan.

Jawaban: Itu melanggar UU KUP Pasal 29 ayat (3) huruf a dan PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (4) huruf a. Jika juga tidak memberi akses tempat/ruang, DJP dapat melakukan penyegelan berdasarkan UU KUP Pasal 30 ayat (1) dan PMK 15/2025 Pasal 14. Jika secara sengaja menolak pemeriksaan, dapat masuk Pasal 39 ayat (1) huruf e UU KUP.

Kasus 4 - Pemeriksaan menemukan faktur pajak fiktif

Soal: Saat pemeriksaan PPN, ditemukan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Jawaban: Pemeriksaan dapat ditindaklanjuti ke Bukper jika ada dugaan tindak pidana. Dasarnya UU KUP Pasal 43A ayat (1) dan PMK 177/2022 Pasal 2. Untuk faktur tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, pasal pidana yang paling relevan adalah UU KUP Pasal 39A huruf a.

Kasus 5 - Dosen menyebut penyelidikan pajak

Soal: Jelaskan penyelidikan pajak sebelum penyidikan.

Jawaban: Istilah yang tepat dalam UU KUP adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dasarnya UU KUP Pasal 43A ayat (1) dan Penjelasannya. Penjelasan Pasal 43A ayat (1) menyatakan Bukper memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan menurut hukum acara pidana. Tata caranya diatur dalam PMK 177/2022.

Kasus 6 - Tersangka ingin menghentikan penyidikan dengan membayar

Soal: Apakah pembayaran kerugian negara otomatis menghentikan penyidikan?

Jawaban: Tidak otomatis. UU KUP Pasal 44B ayat (1) mensyaratkan penghentian oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara. Pelunasan harus sesuai Pasal 44B ayat (2): Pasal 38 = kerugian + denda 1 kali; Pasal 39 = kerugian + denda 3 kali; Pasal 39A = jumlah pajak dalam dokumen + denda 4 kali. Tata cara teknisnya diatur dalam PMK 17/2025 Bab V.

10. Checklist Hafalan Pasal

Materi	Pasal wajib hafal
SPT harus benar/lengkap/jelas	UU KUP Pasal 4 ayat (1)
Penelitian SPT	PER-3/PJ/2026 Pasal 11-13; 15-16
Kewenangan pemeriksaan	UU KUP Pasal 29 ayat (1); PMK 15/2025 Pasal 2

Materi	Pasal wajib hafal
Kewajiban WP saat pemeriksaan	UU KUP Pasal 29 ayat (3) huruf a-c; Pasal 29 ayat (3a)
Hak WP saat pemeriksaan	PMK 15/2025 Pasal 8 ayat (1)-(2)
Penyegelan	UU KUP Pasal 30; PMK 15/2025 Pasal 14
Penolakan pemeriksaan	PMK 15/2025 Pasal 15; UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e
Bukper	UU KUP Pasal 43A; PMK 177/2022 Pasal 1 angka 9; Pasal 2
Bukper sebagai penyelidikan	Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP
Penyidikan	UU KUP Pasal 44; PMK 17/2025 Pasal 2
Alpa	UU KUP Pasal 38
Sengaja	UU KUP Pasal 39
Faktur fiktif	UU KUP Pasal 39A
Pihak lain	UU KUP Pasal 43
Henti penyidikan	UU KUP Pasal 44A dan 44B

11. Kesimpulan TM 9

TM 9 bukan sekadar hafalan istilah. Struktur hukumnya adalah eskalasi. Penelitian SPT adalah administrasi awal. Pemeriksaan pajak adalah audit formal berdasarkan UU KUP Pasal 29 dan PMK 15/2025. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah tahap yang secara tujuan dan kedudukan setara penyelidikan menurut Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP. Penyidikan adalah tahap pidana berdasarkan UU KUP Pasal 44 dan PMK 17/2025.

Jika menjawab soal UAS, selalu susun jawaban dengan formula: tahap proses - dasar hukum - pejabat berwenang - dokumen/output - akibat hukum. Jawaban tanpa pasal akan terlihat umum. Jawaban dengan pasal, ayat, dan huruf akan lebih kuat.

12. Sumber Hukum Primer yang Dipakai

Sumber	Keterangan
UU KUP - UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023	Naskah konsolidasi perpajakan DJP, edisi 2023
PER-3/PJ/2026	Tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT
PMK 15 Tahun 2025	Pemeriksaan Pajak
PMK 177/PMK.03/2022	Pemeriksaan Bukti Permulaan
PMK 17 Tahun 2025	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
PP 50 Tahun 2022	Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Catatan akademik: untuk penulisan makalah atau jawaban esai, tuliskan nama regulasi secara lengkap pertama kali muncul, lalu boleh disingkat. Contoh: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).